

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1963/2537

นาง สาหร่าย ประทุม มา
นาง อุไรวรรณ อนุเวช ที่ 1 นางประชิด
วันวงศ์ ที่ 2

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การจำยอมเป็นทรัพย์สินสิทธิที่กฎหมายก่อตั้งขึ้นสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ลักษณะ 4 ฉะนั้นผู้ที่ต้องฟ้องบังคับการจำยอมจำต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้น โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่โจทก์ครอบครองเพราะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้เปิดทางที่โจทก์เดินมาในที่ดินของจำเลยซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดแม้โจทก์จะใช้ทางดังกล่าวโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา 10 ปี แล้วก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าแปลงด้านเหนือติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 6853 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ของจำเลยที่ 2 ที่ดินของจำเลยที่ 2 อยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 5664 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากของจำเลยที่ 1 โจทก์และบริวารได้เดินผ่านหรือใช้รถยนต์แล่นผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาให้เกิดทางเพื่อการจำยอมออกสู่

ทางสาธารณะ โดยผ่านทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินทั้ง 2 แปลง ซึ่งติดกับคลองวัดโคกพลู ทางกว้างประมาณ 2 วาและใช้ทางนี้มาเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 50 ปี ต่อมาประมาณเดือนมกราคม 2532 นางสาวสัตตนาถ แสงวัฒนรัตน์ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 5664 เดิมก่อนที่จะโอนให้จำเลยที่ 1 ได้ปิดกั้นทางภาระจำยอมโดยล้อมรั้วลวดหนามซึ่งปิดทางตั้งแต่ทางภาระจำยอมเลยออกนอกแนวรุกเข้าไปในขอบริมคลองวัดโคกพลู และจำเลยที่ 1 ได้รั้วไม้ไผ่ปิดกั้นทางภาระจำยอมมิให้โจทก์และบริวารเดินขอให้พิพากษาว่า ทางเดินกว้าง 2 ด้านทิศตะวันออกของขอบแปลงติดกับคลองวัดโคกพลูบนที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็นทางภาระจำยอมให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนลวดหนามที่ล้อมทางเดิน และจำเลยที่ 2 รื้อรั้วไม้ไผ่ออกโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองเพิกเฉยให้โจทก์เป็นฝ่ายนำบุคคลอื่นรื้อถอนด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การในทำนองเดียวกันว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะที่ดินที่โจทก์อาศัยอยู่ตามฟ้องเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทางพิพาทไม่เป็นทางภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท แทนจำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกัน
ในชั้นฎีกาฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6853 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก เป็นของจำเลยที่ 2 ทางด้านทิศใต้ของที่ดินแปลงนี้จดที่ดินโฉนดเลขที่ 5664
ของจำเลยที่ 1 และทางด้านทิศเหนือของที่ดินจำเลยที่ 2 จดที่ดินที่โจทก์ครอบครอง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ที่โจทก์ครอบครองอยู่คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่นั้นมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองว่าที่ดินของจำเลยทั้งสองตก
อยู่ในการจำยอมเกี่ยวกับทางเดินหรือทางรถยนต์ของที่ดินที่โจทก์ครอบครองหรือไม่
เห็นว่า การจำยอมเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายก่อตั้งขึ้นสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ลักษณะ 4 ฉะนั้น ผู้ที่จะฟ้องบังคับ
การจำยอมต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โจทก์ไม่ใช่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์คือที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองดัง
กล่าวได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาทแทนจำเลยทั้งสอง

(ไพศาล ราชชากรุง-นิเวศน์ คำผอง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น